

Nr. 113 Das Auswärtige Amt an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei und die Reichsministerien. 30. Juni 1937

R 43 II/945a, Bl. 58 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Unter Bezug auf das Schreiben des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 9. April d. J. – II a 1234, E I b, M (b)¹.

Gegen die Fassung des Entwurfs eines Privatschulgesetzes, das der Herr Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vorgelegt hat, bedauere ich, Bedenken anmelden zu müssen.

Es ist zwar auch nach meiner Ansicht zutreffend, daß nach Art. 25 des Reichskonkordats Orden und religiöse Kongregationen nur im Rahmen der allgemeinen Gesetze und gesetzlichen Bedingungen zur Gründung und Führung von Privatschulen berechtigt sind, daß also die Anwendung der allgemeinen Vorschriften und Bedingungen, unter denen Privatschulen zugelassen und geführt werden können, im Reichskonkordat selbst vorgesehen ist, so daß konkordatsrechtliche Bedenken gegen den Entwurf aus diesem Grunde nicht geltend gemacht werden können².

Dagegen ergeben sich m. E. Bedenken gegen den § 6 des Gesetzentwurfes³ aus dem 2. Satze des ersten Absatzes des Artikels 25 des Reichskonkordats, nach dem den geistlichen Privatschulen die gleichen Berechtigungen wie den staatlichen Schulen zuerkannt werden, soweit sie die lehrplanmäßigen Vorschriften für letztere erfüllen. Dieses vertragsmäßige Recht wird durch § 6 des Entwurfes insofern eingeschränkt, als künftighin private Schulen „unter dem Vorbehalt des Widerrufs als den öffentlichen Schulen gleichwertig anerkannt und ihnen hinsichtlich der Abhaltung von Prüfungen und anderer Angelegenheiten des inneren Schulbetriebes gleichgestellt werden“ können. Durch diese Fassung wird die Entscheidung über die Anerkennung und Gleichwertigkeit völlig in das Ermessen der oberen Schulbehörde gestellt, während nach dem Reichskonkordat die Privatschulen bei Erfüllung der lehrplanmäßigen Vorschriften einen *Anspruch* auf Gleichstellung mit den staatlichen Schulen haben.

Da sich das Reichskonkordat formell noch in Kraft befindet, muß damit gerechnet werden, daß die Kurie auf diese Einschränkung ihrer Rechte hinweisen wird. Aus diesem Grunde erhebe ich gegen das geplante Gesetz Einspruch⁴.

¹ KabVorl. eines PrivatschulG: Dok. Nr. 72. – Lt. MR Roth/RKiM ging die Veranlassung zu diesem Widerspruch des AA auf v. Neurath persönlich zurück; R 5101/23572, Bl. 27–29.

² Vgl. Dok. Nr. 72 zu Anm. 6.

³ KabVorl. § 6 *Anerkennung von Privatschulen*: „(1) Private Schulen können unter dem Vorbehalt des Widerrufs als den öffentlichen Schulen gleichwertig anerkannt und ihnen hinsichtlich der Abnahme von Prüfungen und anderer Angelegenheiten des inneren Schulbetriebes gleichgestellt werden.
(2) Die Leiter und Lehrer dieser Schulen leisten das Treuegelöbnis auf den Führer und Reichskanzler.“

⁴ Der RERzM suchte mit Schreiben vom 26. 7. 1937 die Bedenken des AA zu zerstreuen: Erstens ändere § 6 PrivatschulG nichts an der theoretischen Möglichkeit einer Verwirklichung des Art. 25 (2) Reichskonkordat. Zweitens handle es sich bei den dort angezogenen „lehrplanmäßigen Vorschriften“ um staatlicherseits gesetzte Normen, über deren Erfüllung oder Nichterfüllung die staatl. Schulaufsichtsbehörde zu befinden habe, woraus dann zugleich das Recht zum Urteil über die Daseinsberechtigung der Privatschule folge; R43 II/945a, Bl. 59. Am 29. 7. vergewisserte sich das AA durch Anruf bei MDgt. Meerwald, daß auch die Rkei das Gesetz aus innerpolit. Gründen für dringlich halte, und zog noch am selben Tag den Widerspruch zurück, jedoch „unter ausdrücklichem Hinweis darauf, daß mit einem Einspruch des Vatikan gerechnet werden muß“; ebd. Bl. 59f. Die Präzisierungswünsche des StdF, RMVP und RWiM hoffte der RERzM über Referentenverhandlungen erfüllen zu können; s. ebd. Bl. 61f.; R

40 Abdrucke dieses Schreibens sind beigelegt.

Im Auftrag
v. Mackensen

4901/5275, Bl. 77f.; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11974. Jedoch wirkte sich dann die Zurückstellung des ReichsschulG, die freilich stärker noch als außenpolit. Rücksichtnahme die Schonung der Volksstimmung im Blick hatte (vgl. Dok. Nr. 119 Anm. 6), in gleicher Weise auch auf das PrivatschulG aus, um es erst zu verzögern und schließlich scheitern zu lassen. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 15. 2. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 113 Das Auswärtige Amt an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei und die Reichsministerien. 30. Juni 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d113>